

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2773

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למעון), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5ג. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938¹, בסעיף 5ג(ה), בפסקה (4), במקום "מעון יום, כמשמעותו" יבוא "מעון, כהגדרתו".

דברי הסבר

בסעיף 5ג(ה) לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938 (להלן – הפקודה), נקבעה רשימה של נכסים שלגביהם לא תוטל ארנונה כללית, בכלל זה בתי כנסת, בתי קברות, מוסדות חינוך, מקלטים לנשים מוכות, מעונות המספקים הגנה וטיפול לילדים ולנערות בסיכון ובתי קברות. ברשימת הנכסים האמורים נכלל גם מעון יום, כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק הפיקוח על מעונות). בחוק הפיקוח על מעונות לא נקבעה הגדרה למעון יום, אלא למעון בלבד, כל שנוסח החוק מפנה להגדרה שאינה קיימת וזו ודאי לא הייתה כוונת המחוקק. לפי חוק הפיקוח על מעונות, מעון הוא מקום המשמש, או נועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים או מקום שהייה לילדים, לזקנים, לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, והכל כשהם מחוץ למשפחתם, או מוסד לטיפול במשתמשים בסמים.

נוכח האמור, נוצרה אי בהירות ביחס לסוג המעון אשר יהיה זכאי לפטור מארנונה כאמור בפקודה. על אי בהירות זאת עמד גם בית המשפט העליון (ע"מ 4105/09 עיריית חיפה נ' עמותת העדה היהודית הספרדית בחיפה (לא פורסם, ניתן ביום 2.2.2012)). באותו מקרה, התעוררה שאלה לעניין תחולת הפטור מארנונה על מעון יום לקשישים. בית המשפט העליון קבע כי יש לקרוא את הסעיף כך שהכוונה בו היא למעון כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות, הפועל ביום ומשמש מקום שהייה הן לילדים והן לקשישים, כלומר הפטור אינו מוגבל למעון יום לילדים בלבד.

לנוכח אי הבהירות האמורה, מוצע לתקן את הפקודה ולהבהיר כי כל מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות יהיה זכאי לפטור מארנונה, בין אם הוא מעון יום (כלומר מעון המשמש מקום לשהייה, כאמור) ובין אם הוא מעון המשמש מקום מגורים (כלומר מעון אשר לנים בו), וזאת ביחס לכלל סוגי האוכלוסייה המנויים בהגדרת מעון שבחוק הפיקוח על מעונות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)

¹ ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.